

1501483-54.2022.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209458/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 26508732 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, EK7552-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2209458 - 01º DP ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501483-54.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209458/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 26508732 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, EK7552-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2209458 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO HENRIQUE PEREIRA

Data da Audiência:

31/08/2022

Réu Preso

Em 31 de agosto de 2022 às 15h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito,

comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Paulo Henrique Pereira, citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Guilherme Nogueira Gimenez e José Martins dos Santos Filho. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se."A seguir, foi inquirida a testemunha Guilherme, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha José Martins, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. PAULO HENRIQUE PEREIRA, qualificado às fls. 20 e 23, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 16h:50min, na Rua Mississipi, esquina com a Rua Nova Jersey, Parque das Américas, nesta cidade e comarca de Mauá, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, 923 pinos de crack, 885 papérolas de cocaína, com peso líquido de 725,7g, 55 eppendorfs de maconha, com peso líquido de 10,5g, e 273 invólucros de maconha prensada, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 13/15 e 75/78, e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos (fls. 57/58). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 36/38). A denúncia foi oferecida (fls. 56). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 60/64). O réu foi notificado (fls. 82), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi recebida (termo de audiência) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunhas Guilherme Nogueira Gimenez (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Paulo Henrique Pereira (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha José Martins dos Santos Filho (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Guilherme Nogueira Gimenez (fls. 2) e José Martins dos Santos Filho (fls. 3) e o Paulo Henrique Pereira (fls. 4). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Paulo Henrique, em debates, requereu a improcedência da ação por falta de justa

causa para se proceder à busca no réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela sua colaboração, prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006, o diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 10/11). Laudo de constatação provisória (fls. 13/15 e 75/78). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 18/19). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 79/81). Folha de antecedentes (fls. 28/34) e certidão (fls. 26/27). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 13/15 e 75/78), laudo de exame de corpo de delito (fls. 18/19), exame químico toxicológico definitivo (fls. 79/81) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Guilherme Nogueira Gimenez, judicialmente, disse que: a) nesse local fizemos uma incursão a pé; b) vimos o Paulo com uma bolsa preta, ele correu e foi detido; c) ele apontou onde havia mais drogas e dinheiro; d) as drogas foi maconha, crack e cocaína, era pouca, mas no outro local havia uma quantidade maior de porção; e) nesse outro local, havia mais ou menos umas 800 porções de cada droga; f) se ele não indicasse o lugar onde estava as outras drogas e dificilmente ela seria encontrada se ele não a apontasse, ela estava dentro de uma casinha de cachorro no meio do mato, próximo onde ele foi detido; g) não conhecia o réu; h) o policial José Martins dos Santos Filho tem as mesmas informações que eu, porque estávamos juntos (gravação audiovisual e fls. 2). Por fim, o réu Paulo Henrique Pereira, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu não estava com as drogas; c) eu não indiquei para os policiais uma casinha de cachorro no meio do mato; d) eles me abordaram em uma pracinha; e) eles me perguntaram se eu tinha passagem, me colocaram na viatura e disseram que era eu mesmo; f) não conhecia os policiais (gravação audiovisual e fls. 4). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 13/15 e 75/78), laudo de exame de corpo de delito (fls. 18/19), exame químico toxicológico definitivo (fls. 79/81), como também pelos depoimentos das testemunhas Guilherme Nogueira Gimenez (gravação audiovisual e fls. 2) e José Martins dos Santos Filho (fls. 3), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, foi comprovado que as testemunhas são policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando viram o réu com uma bolsa, e ele correu ao vê-los, mas foi detido. Na mencionada bolsa, havia uma pequena quantidade, que continha 123 porções de crack, 40 porções de cocaína e 60 porções de maconha, além de R\$ 110,00. O réu indicou para os policiais a casa de um cachorro que ficava dentro do mato, onde foram apreendidos 800 porções de crack, 845 porções de cocaína e 268 porções de maconha, além de R\$ 1.100,00. A autodefesa do réu restou isolada nos autos. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Paulo Henrique Pereira, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (923 pinos de crack, pesando 155,9g, 885 porções de cocaína, pesando 725,7g, 55 eppendorfs de maconha, pesando 10,5g, e 273 porções de maconha prensada, pesando 305,7g - fls. 10/11, 13/15, 75/78 e 79/81) permitem aumentar a pena além de as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 26 e 32), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção

em se ressocializar razão pela qual aumento sua pena em 1/2 ($1/3 + 1/6 = 1/2$), sendo 1/3 pela quantidade e natureza das drogas e 1/6 pela circunstância desfavorável ($1/6 + 1/6 = 1/3$), passando a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-multa (fls. 26/27 e 28/34). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. No entanto, aumento a sua pena em 1/3, pelo fato de o réu ser multireincidente específico por dois crimes de tráfico de drogas (fls.

2627 e 31/32), passando a pena para 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, porque ele é reincidente. No entanto, reduzo a sua pena em 1/3, porque a testemunha policial Guilherme disse que a grande quantidade do entorpecente somente foi encontrada, pois o réu apontou onde ela estava escondida, na mencionada casa de cachorro (gravação audiovisual). Friso que a fração de diminuição de 1/3, foi a mesma aplicada na dosimetria da pena, quanto ao aumento da pena, devido a natureza e a quantidade das drogas ($1/6 + 1/6 = 1/3$), que este magistrado utilizou para aumentar a pena na primeira fase de aplicação da pena, passando a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa, que a torno definitiva para o réu Paulo Henrique Pereira. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 22). O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena é inferior a oito anos, o réu é multirreincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 26/27 e 28/34). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 10/11), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 10/11, 13/15, 75/78 e 79/81). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu PAULO HENRIQUE PEREIRA (R.G. nº 47.261.941 - filho Antonio dos Santos Pereira e Maria Helena dos Santos - fls. 20 e 23), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 666 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 36/38). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.